



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002022026

Tocache, **04 FEB. 2026**

VISTO, el Memorando N° 1168-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 14 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el **Expediente Judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **ALBERT TORRES MORENO**, con **DNI. N° 18106548**, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y cuatro (44) folios útiles, y;



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002022026

denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en la cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 3724-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 21 de agosto del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 21 de fecha 14 de marzo de 2024.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3208-2025-GRSM/DRE de fecha 22 de setiembre del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Jefatural N° 000048-2020-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303**, de fecha 18 de enero de 2020, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de ALBERT TORRES MORENO por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, **desde marzo del 2000 hasta el 25 de noviembre de 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total (integral) en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8º Inciso b), la suma de **SEIS MIL SETECIENTOS TRES CON 12/100 SOLES (S/ 6,703.12)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 20 de fecha 14 de octubre de 2021, asignada en el expediente judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 20 de fecha 14 de octubre de 2021, asignada en el expediente judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

Que, con resolución N° 20 del 14 de octubre 2021 el Juzgado Mixto de Tocache **Resuelve: Declarar Nula Resolución Jefatural N°0048-2020-GRSM/DRE-DO-OO-UE-303 de fecha 18 de enero del 2020, declara IMPROCEDENTE** la observación formulada por la OFICINA DE OPERACIONES DE LA U.E. 303-EDUCACION-ALTO HUALLAGA y GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe Pericial N° 022-2020-CSJSMR/HHP de fecha 09 de febrero del año 2021, Requiere a la UGEL.TOCACHE cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00000202 2026

Que, con Memorándum N° 1168 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el **expediente judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01**, para reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o íntegra, a favor del administrado **ALBERT TORRES MORENO**, Con **Informe N° 0232-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 13 de noviembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 022-2020- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 09 de febrero del 2021. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 17, de fecha 2 de diciembre del 2020.

Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el **Expediente Judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 07 de fecha 22 de junio del 2016, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, declara FUNDADA la demanda interpuesta por **ALBERT TORRES MORENO**; contra la UGEL Tocache, Dirección Regional de Educación San Martín y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, **DECLARESE NULA** la Resolución Directoral N° 001174-2014 -del 14 de agosto de 2014 y de la Resolución directoral regional N° 2341-2014-GRSM/DRE de fecha 19 de agosto de 2014. **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **ALBERT TORRES MORENO**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total íntegra del accionante. Y que se RECONOZCA al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido, beneficio que deberá concederse en su oportunidad al accionante hasta el 25 de noviembre del 2025. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 30 de marzo de 2017, que **CONFIRMA** la sentencia en todos sus extremos contenida en la Resolución N° 7 de fecha 22 de junio del 2016, que declara fundada en parte la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. **ORDENARON** que la UGEL — Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. solo por los periodos laborados que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que derogada por la Ley N°29444 del 25 de noviembre del 2012. vale decir, desde que entró en vigencia el artículo 48º de la Ley del Profesorado, esto es desde **marzo del 2000, hasta el 25 de noviembre del 2012**.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°000002022026

reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 022-2020- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 9 de febrero del 2021, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0022-2020- CSJSM-R/ HHP -de fecha 9 de febrero del 2021**, conteniendo el cálculo por concepto de devengado por preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cuarenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres con 85/100 soles (S/ 46,733.85)**, a favor del administrado **ALBERT TORRES MORENO**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el Informe Pericial **Informe Pericial N° 0022-2020- CSJSM-R/ HHP -de fecha 9 de febrero del 2021**, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, a favor del administrado **ALBERT TORRES MORENO** identificado con DNI. N° 18106548, por el pago de liquidación de devengados por el monto de **Cuarenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres con 85/100 soles (S/ 46,733.85)**, por los periodos comprendidos desde **marzo 2000, hasta 25 de noviembre de 2012**, Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 20 de la fecha 14 de octubre 2021 asignada en el Expediente Judicial N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01, y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 3208-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	TOTAL
ALBERT TORRES MORENO	N° 00272-2015-0-2209-JM-CI-01	Informe Pericial N° 0022-2020- CSJSM-R/ HHP -de fecha 9 de febrero del 2021	S/ 46,733.85	S/ 46,733.85



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00000202 2026

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución jefatural N ° 0048-2020-UGEL Tocache de fecha 18 de enero del 2020, reconocido a favor de **ALBERT TORRES MORENO** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

00000505

